



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
النقابة الوطنية لعمال التربية
الخطية الوطنية للإعلام والتنظيم



دليل النقابيين فيما يخص اللجان المتساوية الاعضاء



جمعها لكم اغوكم حمدي بشير

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

1- حول مفهوم اللجنة المتساوية الأعضاء:

اللجنة المتساوية الأعضاء، هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية، الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، وحسن تطبيق النصوص القانونية، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيًا. وتتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة، وبعدد متساو: عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة، وترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلاً، على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه).

2- نبذة تاريخية عن اللجان المتساوية الأعضاء:

إتسيس اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري:

تعتبر اللجنة المتساوية الأعضاء جزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام. والجزائر بعد استقلالها عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية 2 جوان 1966 (إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية). وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري. وهكذا أنشئت اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الصادر بالأمر 66-133 المؤرخ في 02 جوان 1966، وينص المرسوم 66-143 المؤرخ في 02 جوان 1966، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ولقد أسند هذا الأمر للجان المتساوية الأعضاء مهام استشارية، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في النقل والترقية والتأديب... الخ. كما أن النص التنظيمي لهذا القانون (66-143) لم يكن كافياً ولا شاملاً، ولم يتم سد هذا الجانب واستكمالها إلا بعد حوالي 18 سنة، إذ لم تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام 1984، ممثلة في المرسومين الهامين 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و84-11 الصادر في نفس التاريخ، المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، الأمر الذي جعل هذين النصين يأتیان في غير وقتها، أي في نهاية العمل بالأمر 66-133 (سنة قبل ظهور النص الجديد) 66-133، وقبل سنة من صدور القانون الأساسي النموذجي المنبثق عن القانون العام للعامل.

ب - لجان الموظفين التي أنشأها المرسوم 85-59:

تطبيقاً لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام 1981، صدر نص جديد حل محل الأمر 66-133، هذا النص هو المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري.

ولقد استحدث هذا المرسوم بمادته 11 لجنة متساوية الطرفين (الإدارة - الموظفون) وأسماها "لجنة الموظفين"، أسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساوية الأعضاء السابقة، غير أنه وضع مسائل الطعن، من لجنة وأجال وغير ذلك.

ويعتبر هذا النص مهماً وقفزة نوعية في جهود تطوير الهياكل الاستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وضحت أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية. فلقد أحالت بعض أحكامه (مواده) كيفية التطبيق على القوانين الأساسية الخاصة، بينما، وفي ظل فراغ بين، ظل الاعتماد في إجراءات الاختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسومين 84-10 و 84-11، وتعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع.

كما أن هذا المرسوم ألغى أحكام بعض المراسيم المهمة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها بديل، (مثل المرسوم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية الذي لم يستثن منه إلا بعض المواد).

3- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (المعمول بها حاليا) :

أ - التشكيل :

المادتان 62 و63 من الأمر 03.06 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين ، هي: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن – اللجان التقنية. وما دنا بصدد اللجان المتساوية الأعضاء ، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غير من تسميتها السابقتين، فأضاف لها الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات والهيكل الأخرى، وأسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق. وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيورها ونظامها الداخلي النموذجي، وكيفية سير الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 73 ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 10.84 و 11.84 والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ب - العهدة والعدد :

سلطان طبقا للمادة 5 من المرسوم 10.84 ، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء (المنتخبون والمعينون) هي ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد. ويمكن تقصير مدة العضوية أو تطويلها، في فائدة المصلحة ، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية. سلطان استنادا إلى المادة الرابعة (04) من نفس المرسوم ، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حدده القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو كالتالي :

عدد الموظفين المعنيين	أقل من 20 موظفا	من 20 إلى 150 موظفا	من 151 إلى 500 موظفا	أكثر من 500 موظفا
الأعضاء الدائمون	2	3	4	5
الأعضاء الإضافيون	2	3	4	5
الأعضاء الدائمون	2	3	4	5
الأعضاء الإضافيون	2	3	4	5

ج - كيفية اختيار المترشحين :

نصت المادتان 68 و 69 من الأمر 03.06 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. ولغيايب نص يوضح هذا المقياس الجديد في انتقاء المترشحين ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليها سابقا، خاصة في المرسومين التنظيميين سابقي الذكر. (لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا المرسمون ، ولا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوبات أو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد ... الخ).

د- المهام :

- طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 03.06 ، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها :
- تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف (مثل الترقية ، والتسجيل على قوائم التأهيل ، والحركة التنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون) .
- تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعد استيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية .
- تجتمع كمجلس تأديبي للنظر في العقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة)

هـ - ملاحظات هامة :

- لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقين ، فريق يناصر الإدارة وآخر يحمي العمال . إن هذه اللجان هي هيئات إشراك المرفق العام والإدارة العامة لموظفيها العموميين في تسيير مسارهم المهني . وهو إشراك يقصد منه حسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع في بعض المسائل في محلها ، أي الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط الموضوعية ، والابتعاد عن الانطباعية والارتجال وما إلى ذلك .
- ثم إن هذه اللجان تعمل كوحدة ، دون تفرقة أو تمييز بين منتخب ومعين (إلا ما نص عليه القانون صراحة) . فالأعضاء الممثلون للإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون وتنبيهها إلى ما يمكن أن يحدث من تجاوز أو انحراف عن تطبيق النصوص والمقاييس .
- والأعضاء الذين انتخبهم الموظفون ، إنما انتخبوا لنفس الغاية والغرض ، وليس للدفاع عن فئة أو انتماء أو سلك ...

و - خلاصة القول :

- إن العهدة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، هي كباقي العهد الانتخابية أو التعيينية ، مسؤولية قانونية وأخلاقية ، على كل من وقعت على عاتقه أن يجتهد في القيام بها على أحسن وجه ، متسلحا بمعرفة القانون أولا ، ومعرفة أحوال وأوضاع الموظفين ثانيا ، ومتخذا من الحكمة والتأني مسلكا ، ومن التواصل والاطلاع الواسع منهجا . فهو في مهمة استشارية قد تكون بمثابة العين البصيرة للإدارة ، والدرع الواقي للموظف .

النصوص القانونية المعتمدة :

- 1- الأمر رقم (133/66) المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق لـ 02 جوان سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد (46) الصادرة بتاريخ 08 جوان 1966 ، السنة الثالثة 1966 .
- 2- المرسوم رقم (143/66) المؤرخ في 02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرة بتاريخ 08/06/1966 .
- 3- المرسوم (152/66) المؤرخ في 02 جوان 1966 والمتضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرة بتاريخ 02/06/1966 لسنة 1969 .
- 4- المرسوم (302/82) المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في سنة 1982 .
- 5- المرسوم رقم (10/84) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد للاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، الجريدة الرسمية، العدد رقم (03) الصادر بتاريخ 15 جانفي 1984
- 6- المرسوم رقم (11/84) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم (03) الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1984 .
- 7- المرسوم رقم (59/85) المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985 .
- 8- الأمر 03.06 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد 46 الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006 .
- 9- التعليم رقم (02) المؤرخة في 07 أفريل 1990 والمتعلقة بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء 1990 .

10- التعليم رقم (20) المؤرخة في 26 جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984.

11- المنشور رقم (96/1640) والمتعلق بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 1996 .

12- المنشور رقم (99/67) والمتعلق بإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمؤرخ بتاريخ 1999/02/09 .

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء. عند انعقادها كمجالس تأديبية..

الكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية. هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن. فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون" التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية. وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول والغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار. فيصبحون - في غفلة من أمرهم - آداة بطش في يد الإدارة. وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..

وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس. كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني - في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات... ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولاً: الانيام بتظلم- طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175 و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 - وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا ما يخفى على الكثيرين منا -

ثانياً: ما يتوجب كتابته في هذا الطعن:
الطعن كي يكون مؤسساً يتوجب أن يكون سليماً من حيث شكله ومضمونه..
الطعن في القرار من حيث الشكل:
وهذا من حيث النقاط التالية:

1-التبليغ:

يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمشول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمّنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفوياً أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل

2-حق الإطلاع على الملف التأديبي:

هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب ما نصت عليه المادة 167 من قانون الوظيفة العمومي؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل

3-حق الدفاع:

هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيفة العمومي؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..

4. التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:

هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية؟؟..

إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..

5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:

هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟ وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..

إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل

6- عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 2006/07/15 :

فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم.. ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء.. وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضوع:

ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية.. والتي نصت عليها **المواد 177** وما يليها (أخطاء من الدرجة 1، 2، 3، 4).. فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..

فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص **المادة 163** التي تحدد العقوبات التأديبية..

مـشـال:

نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراسة: عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص **المادة 180** وهي:

1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.

2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.

3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول

4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية

5- استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة..

هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص **المادة 180** أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..

وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا. فالإدارة هنا تركز على الفقرة الثالثة من **المادة 180** وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية" نقوم بالطعن في هذه النقطة وفق مايلي:

أبخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:

وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..

فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها.. وهذا الحق

مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في **مادته 57**، وهذا ما نص عليه القانون رقم 02/90

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة

العمومية رقم 03/06 في **مادته** رقم 36

كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيدها ما جاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلاً قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سبباً في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لا يوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..

ببخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:

إذا تم الاستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقارها إلى التأسيس القانوني ولا يوجد ما يثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..

ج. إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجمالي:

إذا تم الاستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجمالي. فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفاً لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانوناً..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخلاصة:

خلاصة لهذا الموضوع. أحت زملائي المظلومين والمحالين جوراً على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقاً للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه.. فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..

وبعد استنفاد طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري - إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن - وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية - بصفته رئيساً للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:

1- تقديم تظلم كتابي لمديرية التربية في أجل شهرين من تاريخ صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء. وهذا التظلم يتوجب أن يكون مؤشراً عليه بالاستلام. أو مرسلاً عن طريق البريد برسالة مضمنة..

2- في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م. كما يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازياً .

على أن ترفع الدعوى في ظرف - 4 أشهر المادة 826 من ق.إ.م.ا. -

ق أ م ا - قانون الاجراءات المدنية الادارية -

ملاحظة:

في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع. يستغني الموظف عن القيام بالتظلم.. ويلجأ مباشرة للقضاء ولا يترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..

3- يجب الاستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسب المادة 826..

وقد تبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول.. فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعي رفع دعوى استعجالية

لوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل في موضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقاً للمواد من 919 إلى 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية..

توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية. والتي يحق الطعن فيها إدارياً بموجب قانون الوظيفة العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟.. وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟

كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقاً لقانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. ولا يحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية.. أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال

01. العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية؟

بما أنه لا يحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لا تختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3 و4.. فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية. وهذا التظلم هو جوازي. أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

02. العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

- والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4 إلى 8 أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين النقل الإجباري التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة التسريح).. تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعمة كمجلس تأديبي. المادة 165.. وهنا يحق للموظف بناء على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..
- يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية. وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي. وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.. ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..
 - وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء.. وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4.. لبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به. كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

ملاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل الترسيم.. وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيفة العمومي دائما.. وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية.. وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات.. أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخلاصة القول:

الطعن المشار إليه أعلاه لا يكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3 و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة. وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1 و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3 و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر.. لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقيم به.. وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا

لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67 و175 من قانون الوظيفة العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3 و4 دون سواها..

حقوق وواجبات الأستاذ(ة):

يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.

حقوق الأستاذ (ة)

للأستاذ (ة) الحق في الراتب بعد أداء الخدمة .

للأستاذ (ة) الحق في الحماية الاجتماعية .

للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الاجتماعية، كالمناخ العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، ... الخ

للأستاذ (ة) الحق في الراحة والعطل القانونية .

للأستاذ (ة) الحق في التكوين وتحسين المستوى شريطة ألا يكون على حساب التلاميذ .

للأستاذ (ة) الحق في نقطة التفتيش بعد التنقيط .

للأستاذ (ة) الحق في الترقية، سواء الترقية الصنفية أو الترقية داخل الصنف

للأستاذ (ة) الحق في الاستقرار والأمن في العمل .

للأستاذ (ة) الحق في الإخراط في النقابة حسب الشروط المقررة في التشريع .

للأستاذ (ة) الحق في الإضراب حسب الشروط المقررة في التشريع .

للأستاذ (ة) الحق في الحماية من طرف الإدارة مما قد يتعرض له خلال قيامه بمهامه من تهديد، أو شتم، أو

أي اعتداء عليه مهما كان نوعه. تقوم الإدارة مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي

التهديد أو الاعتداء، ورفع القضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني .

للأستاذ (ة) الحق في التقاعد إذا توفرت الشروط .

واجبات الأستاذ (ة)

على الأستاذ (ة) أن يقوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطأ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .

أن يلتزم بخدمة الدولة ويحترم سلطتها ويفرض احترامها .

أن يتجنب جميع الأفعال والسلوكات التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهامه .

أن يلتزم بالسريّة المهني وعدم إفشاء أو نشر حقيقة أية وثيقة تتعلق بأسرار المهنة.

ألا يخفي أية وثيقة إدارية وإتلافها أو تحويلها .

يمنع عليه ممارسة أي عمل ثان مريح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني

يلتحق فوراً بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .

يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .

يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع

للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .

يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية

وانفتاحها على المحيط .

يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو

كمؤطر

الترقية الرتبـية

مفهومها أنماطها مرجعيتها.

لقد شغل موضوع الترقية الكثير من موظفي قطاعات الوظيفة العمومية منذ أول قانون للوظيفة العمومية الجزائري ولا تزال لحد الساعة هي الشغل الشاغل للموظفين باعتبارها انعكاسا لمسارهم المهني وسأحاول في موضوعي هذا الحديث عن الترقية وأنماطها وأبعادها الوظيفية وأسسها ومعاييرها بناء على مصدرين هامين للتشريع في مجال الوظيفة العمومية وهما : القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية رقم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والأمر الرئاسي رقم 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 15 جويلية 2006 فما هي الترقية وما أنماطها وما أبعادها وما مرجعيتها ؟

الترقية :

تعتمد الترقية على ثلاث صيغ حسب ما هو معهود به في الوظيفة العمومية :

1- الترقية في من درجة إلى أخرى ضمن سلم المرتبات

2- الترقية من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك

3- الترقية الداخلية من سلك إلى السلك الذي يغلوه

الترقية في الدرجات:

لا يرتبط هذا النوع من الترقية إلا بارتفاع في الأقدمية وبالتالي التجربة للموظف فهي مكافأة للولاء الذي يتحلى به الموظف اتجاه الوظيفة ويكون منتظما ومقترنا بمدة عمل معينة على الوثائق المعروفة في الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ويمكن أيضا استغلال الأقدمية وكذا الإستحقاق للحصول على نمط ترقية ما.

الترقية من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك :

يترقى الموظف من رتبة إلى أخرى خلال مساره المهني انطلاقا من البنية الهيكلية التي تميز السلك الذي ينتمي إليه والإشكالية المطروحة في هذا الصدد أن البنية الهيكلية لمختلف الأسلاك في قطاعات الوظيفة العمومية تحاول التوفيق بين طموحات الموظفين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية من جهة وبين حاجيات الإدارات والمؤسسات العمومية من جهة أخرى رغم تعارض المطلبين بمعنى أنه لو أننا أمام نمط هيكلي أسطواني : بحيث يكون عدد المناصب في قمة السلك يساوي عدد المناصب في القاعدة فالترقية الرتبة تصبح بهذا الشكل مضمونة وبشكل آلي لجميع الموظفين باستثناء الحالات التي تثبت عدم ملائمة قدراتهم المهنية أو سلوكياتهم . وهذا يقودنا إلى الحديث عن الترقية الآلية بهذا النمط أي الأسطواني .

بيد أن النمط المذكور غير معمول به في الترقية في معظم أنظمة الوظيفة العمومية ومن بينها الجزائري والذي تبني النمط الهرمي الذي يفترض تقليص عدد المناصب القيادية كلما اقترب مستوى هذه المناصب من قمة الهرم وهذا الوضع يحول بصفة موضوعية دون إمكانية وصول كل الموظفين إلى الرتب العليا من السلك الذي ينتمون إليه . فالترقية ضمن هذا النمط من رتبة إلى أخرى تقوم على نظام انتقائي يعتمد على عملية تنقيط قصد تقييم الموظف أو على اختبارات ذات طابع مهني مميز ومهما يكن فإن عملية الانتقاء تستند إلى جدول ترقية يشترك في إداة كل من الإدارة الوصية وممثلي الموظفين .

وبالتالي فإن الاتجاه السائد للوظيفة العمومية هو وضع سياسة تستهدف التوفيق بين متطلبات مسارات مهنية متوازنة فالترقية الداخلية ليست حقا لصيقا مباشرة بالمسار المهني بل هي إمكانية محفزة للتقدم والإستحقاق ووسيلة تسخرها الإدارة في حدود معقولة قصد مساندة الجهد الذي يبذله أحسن موظفيها لرفع قدراتهم وتجنيدتها على أعلى مستوى

وتتلخص الطرق المستعملة للانتقاء ضمن الترقية في نوعين:

- مسابقات خاصة بالموظفين
 - تعيينات حسب التسجيل على قوائم التأهيل.
- وهذا يفترض ثلاث خصائص:
- تخصيص عدد معين من المناصب الشاغرة لاستقبال الموظفين الذين يثبتون جدارتهم لهذا النوع من الترقية.
 - اتخاذ إجراءات عملية وتسهيلات قصد مساعدة المترشحين على تحسين قدراتهم للحصول على الترقية
 - الحرص على عدم المساس بالمستوى العام للوظيفة العمومية والحفاظ على مناخ التنافس السليم والتوازن بين مختلف مصادر الترقية وكذا التوظيف.

وقد تعرض المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لمسألة الترقية وخاصة المادة 54 منه: "تتمثل الترقية في الالتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي"

أو "تغيير الرتبة في السلك ذاته ومن تغيير السلك"

وقد حددت المادة 55 من ذات المرسوم كفاءات الترقية:

- 1- عن طريق المسابقات والإمتحانات المهنية التي تنظم إن اقتضى الأمر بعد تدريب وتكوين لتحسين المستوى.
- بالإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم بعض شروط الأقدمية ويثبتون الخبر المهنية الكافية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل
 - على أساس الشهادات من بين الموظفين الذين احرزوا المؤهلات و الشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهيلهم الجديد.

ويقابل مضمون هذه المادة ما ورد في المادة 107 من الأمر الرئاسي 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وهنا ينبغي الإشارة إلى انه لا يمكن إضفاء الطابع التلقائي لهذا النوع من الترقية رغم اعتبارها مكافأة للجهد الشخصي الذي يبذله الموظف بل تبقى مرهونة ب:

- التسجيل على قوائم التأهيل للترقية

- بعدد المناصب الشاغرة المخصصة للترقية وعادة ما تتراوح نسبة هذه المناصب ما بين 10% و 20% عندما يتعلق الأمر بالترقية من سلك على السلك الذي يعلوه أما فيما يخص الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تعلوها في نفس السلك فإن عدد المناصب مرهون بالحاجيات الوظيفية المرتبطة بطبيعة المهام والتنظيم الهرمي لمناصب العمل ويمكن القول أن هذه الوسيلة من الترقية إذا طبقت حسب مقتضيات التسيير المتوازن للمسارات المهنية للموظفين فإنها تشكل أرضية كفيلة بإعادة الاعتبار للجهد الشخصي والإستحقاق كعامل مساندة لسياسة المحافظة على الموارد البشرية وتثمينها.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الترقية عن طريق الإختيار والذي نصت عليه المادة 55 من القانون الأساسي النموذجي فإن نسبة المناصب المخصصة لهذا النوع من الترقية لا تتجاوز إل نادرا 5% من عدد المناصب الشاغرة الأمر الذي يجعلها عديمة الفعالية في غالب الأحيان كما أنها تخص الترقية من رتبة إلى رتبة وليس من سلك إلى سلك.

- الترقية على أساس الشهادات:

إن ما يعاب على هذا النوع من الترقية وخاصة الرتبية أن القدرات المهنية التي ترتبط بهذا النوع من الترقية غالبا ما تعتمد على اكتساب المهارات والتحكم في الأدوات التسييرية أكثر مما تستلزم إقتناء الشهادات والمزيد من المعارف الأكاديمية (تكوين الأيلين للزوال) فالشهادات لا يمكن الإعتماد بها إلا في إطار عمليات التوظيف.

الخلاصة:

إن تبني نظام الوظيفة العمومية الجزائري للنظام المغلق الذي يستهدف تكوين الموارد البشرية وإدماجها في مسار مهني طويل الأمد عكس النظام المفتوح لا يعفي الإدارات والمؤسسات العمومية من تخصيص نسب معقولة من المناصب للترقيات الداخلية للموظفين لتمكينهم من تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية. ولا تخلو سياسة متوازنة للوظيفة العمومية من هذه الازدواجية في مصادر تسيير الموارد البشرية وتنميتها وتثمينها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن

مبدأ الترقية بناء على الاستحقاق مبدأ راسخ في قانون الوظيفة العمومية إذ يرمي إلى إعلاء المؤهلات والقدرات الشخصية والابتعاد عن مساواة المجتهد بالكسول والناجح بالفاشل ، فالتطبيق السليم لهذا المبدأ يجعله في منأى عن التأويلات والمزايدات من قطاع إلى آخر ومن مصلحة إلى أخرى .

النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل الأول:

النصوص التنظيمية

بمقتضى الأمر رقم 03.06 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المرسوم رقم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10/84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء .

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات

المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛

المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛

المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيدورتين عاديتين على الأقل خلال السنة؛

المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛

المادة 5: تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها الدائمين على الأقل.

المادة 6: يرسل طلب أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أربعين ساعة.

المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛

المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عين أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعين خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللجنة؛

المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات: العطلة المرضية، القوة القاهرة.

المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛

الفصل الثالث:

جدول الأعمال و المحاضر

المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضائها؛

المادة 12: تعين الإدارة كاتباً للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من ممثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.

المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.

المادة: 14: يعد سجل مرقم خاص لمداوالات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛

المادة: 15: تعلق الجلسة إلى إشعار آخر في حالة عدم توفر الوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.

الفصل الرابع:

المداوالات

- المادة: 16:** لا تصح مداوالات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
- المادة: 17:** لا تصح مداوالات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية.
- المادة: 18:** يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مدير التربية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لممثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
- المادة: 19:** إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
- المادة: 20:** يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداوالات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
- المادة: 21:** يجب على أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا باحترام السريته بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
- المادة: 22:** كل مخالفة لأحكام المادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
- المادة: 23:** يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الالتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
- المادة: 24:** إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الاجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمر أن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
- المادة: 25:** تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجؤون إلى الانتخاب و يكون بالاقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
- المادة: 26:** في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 10.84 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقلمباشرة من العقوبة المقترحة؛
- المادة: 27:** جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛

الفصل الخامس:

المهام و الصلاحيات

- المادة: 28:** يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداوالات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
- المادة: 29:** يكلف كاتب اللجنة تحت مسؤولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
- المادة: 30:** مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب؛

المادة: 31 رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ اجتماع اللجنة و تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الاستثنائية؛

المادة: 32 تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها استشارية في المسائل التالية: تمديد أو إنهاء فترة التدريب الإحالة على الاستبعاد باستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.

المادة: 33 يكتسي الطابع الإلزامي لأراء اللجنة في كل المسائل التالية:

- حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛

- الانتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني؛

- الترقية في الرتبة؛

- الترقية في الدرجة؛

- رفض الموافقة على الاستقالة؛

- العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.

الفصل السادس :

العقوبات واللجان المختصة

المادة: 34 يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛

المادة: 35 تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلا في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:

- الانتداب التلقائي؛

- عقوبة من الدرجة الثانية؛

- رفض قبول الاستقالة؛

- الترقية في الدرجة أو الرتبة؛

- الإحالة على التقاعد؛

- التنزيل في الدرجة.

المادة: 36 يبلغ المعني بالأمر بتاريخ انعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 03-06 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود؛

المادة: 37 اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛

المادة: 38 يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل انعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛

المادة: 39 الملف المتضمن التقارير و الاستجابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للاطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من انعقاد الاجتماع؛

المادة: 40 إن اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لاكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الاجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛

المادة: 41 أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتنال أمام اللجنة التأديبية و جب توضيح أنه

بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها و يمكنه الاطلاع على ملفه يوم الجلسة؛

المادة: 42 إذا وقع الانتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل

الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية

المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛

- المادة: 43:** إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكفافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
- المادة: 45:** تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، اثنان يمثلان الإدارة و اثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
- المادة: 46:** تعين لجنة التحقيق رئيسها ومقررها؛
- المادة: 47:** تقدم لجنة التحقيق تقريرها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
- المادة: 48:** يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويمكن إضافة نقاط جديدة باقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
- المادة: 49:** يستحسن في إطار المستطاع ولتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين اطلعوا على الملف منذ البداية؛
- المادة: 50:** في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛

الفصل السابع:

أحكام ختامية

- المادة: 51:** تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين والإضافيين.

ملاحظة مهمة جدا

- المادة 19 من المرسوم 10-84** تنص صراحة على أن اللجنة إذا لم تعد نظامها الداخلي و لم تلتزم بالقوانين السارية المفعول كل قراراتها تعتبر باطلة

